

TD 2 : Droit et Organisation Juridictionnelle dans le Domaine Numérique

Exercice 1 : L'organisation juridictionnelle dans l'informatique

1. Quel est le but de la justice civile dans les affaires liées au numérique ?
2. Quel est le but de la justice pénale dans le domaine des nouvelles technologies ?
3. Indiquez si l'affaire relève du domaine : A pour administratif, J pour judiciaire. Si J, précisez : C pour civil et P pour pénal.

Affaires	A ou J	Si J, C ou P	Juridiction compétente
M. Dubois, développeur web, conteste une décision de la CNIL qui lui impose une amende pour non-respect du RGPD. Il souhaite faire un recours contre cette décision.			
Une entreprise de cybersécurité a signé un contrat avec un client pour protéger son infrastructure. Le client accuse l'entreprise d'avoir failli à ses obligations contractuelles et réclame des dommages.			
M. Lefebvre a piraté plusieurs comptes bancaires en ligne et a volé des données sensibles. Il est arrêté et un avocat est chargé de sa défense. Devant quelle juridiction son procès aura-t-il lieu ?			
Clara, 19 ans, étudiante en informatique, utilise un logiciel piraté pour un projet universitaire. Elle est surprise en flagrant délit et poursuivie en justice. Quel tribunal tranchera cette affaire ?			
Un développeur freelance se voit refuser le paiement de son travail par une entreprise pour laquelle il a réalisé un site web. Il souhaite obtenir réparation. Devant quelle juridiction peut-il porter plainte ?			
Mme Martin, technicienne réseau, est licenciée sans préavis par son employeur qui invoque une baisse d'activité. Elle conteste cette décision.			
Un hacker a envoyé des e-mails frauduleux à des centaines de personnes, provoquant un préjudice financier important. Quel tribunal sera compétent ?			
Un étudiant publie sur un forum une fausse information portant atteinte à la réputation d'un enseignant de son université. Celui-ci décide de porter plainte pour diffamation.			

Annexe 1 : Le droit civil et le droit pénal appliqués au numérique

Le droit civil encadre les relations entre les individus et les entreprises dans le domaine du numérique. Il vise à réguler les obligations réciproques qui découlent des interactions en ligne, qu'elles soient explicites (contrats, licences logicielles) ou implicites (respect des droits de propriété intellectuelle).

Cette branche du droit comprend notamment :

- Le droit des contrats, qui s'applique aux transactions numériques comme la vente en ligne ou le développement de logiciels.

- Le droit de la propriété intellectuelle, qui protège les créations numériques (brevets, droits d'auteur).
- Le droit des relations commerciales, encadrant les échanges entre professionnels et consommateurs dans l'univers numérique.

Lorsqu'un litige survient entre deux parties (par exemple, un désaccord sur l'utilisation d'un logiciel ou un non-respect d'une clause contractuelle), le juge civil intervient pour trouver une solution et rétablir un équilibre.

Le droit pénal, en revanche, vise à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des infrastructures numériques. Il s'intéresse aux comportements interdits, appelés infractions, qui portent atteinte aux personnes, aux données et aux systèmes informatiques. Son objectif est répressif : il sanctionne les auteurs de violations graves à travers des peines proportionnelles à la gravité des actes commis.

Les infractions numériques se classent en trois catégories :

- Les contraventions, qui concernent des manquements mineurs (ex. absence de mentions légales obligatoires sur un site internet).
- Les délits, qui englobent des actes plus graves comme le harcèlement en ligne ou la fraude informatique.
- Les crimes, qui regroupent les violations les plus sérieuses telles que les cyberattaques de grande ampleur ou le vol massif de données personnelles.

Ainsi, le droit civil et le droit pénal jouent des rôles complémentaires dans le cadre du numérique : l'un encadre et régule les interactions entre acteurs, tandis que l'autre protège la société contre les abus et réprime les comportements illicites.

Exercice 2 : Étude de cas

Lors d'une transaction en ligne, Paul a payé 1500 euros pour un ordinateur portable sur un site e-commerce. Après plusieurs semaines, il ne reçoit rien et le vendeur ne répond plus à ses messages. Paul veut récupérer son argent.

1. Que peut faire Paul ?
2. Quelle est la juridiction compétente ?
3. Qualifier les faits : s'agit-il d'un litige civil ou d'une infraction pénale ?
4. Comment Paul peut-il prouver qu'il a bien effectué cet achat ?

Annexe 2 : La preuve en droit numérique

L'article 1358 du Code civil établit que la preuve peut être apportée par tout moyen, sauf restriction légale. Pour les transactions numériques supérieures à 1500 euros, la loi exige un écrit (art. 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980).

L'article 1100-1 du Code civil définit l'acte juridique comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En cas de litige, l'article 1360 précise que si un écrit n'est pas possible pour des raisons matérielles ou morales, il peut être remplacé par un aveu

judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit (art. 1361 du Code civil).

L'impossibilité morale d'établir un écrit dispense non seulement de la présentation d'un document formel, mais aussi du commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 29 janv. 2014 n° 12-27.186). Toutefois, cette impossibilité ne supprime pas l'obligation de prouver l'existence de l'acte juridique par d'autres moyens (Cass. civ. 1, 19 oct. 2016, no 15-27.387).

Enfin, dans le cadre des transactions numériques, les preuves admissibles incluent :

- Les emails et confirmations de commande
- Les captures d'écran des échanges
- Les relevés bancaires attestant du paiement
- Les historiques des transactions sur les plateformes de paiement

Les relations de confiance et les usages numériques sont également pris en compte par les juges pour apprécier la validité des preuves fournies (Cass. civ. 1, 16 déc. 1997, no 95-19.926).